

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 246/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายภัทรหรือยี่ดี เอกภพพันธ์

จำเลย

พันตรีชัยอาสน์ ไวภาษา ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย กล่าวคือ ความผิดฐานมีฝิ่น มุลฝิ่น และกล่องสูบฝิ่นพร้อมอุปกรณ์การสูบฝิ่นไว้ในความครอบครองนั้น จากข้อเท็จจริงที่ยุติว่า จับจำเลยกับนายเชียะได้ที่บ้านพักของนายเชียะและได้ของกลางที่บ้านนายเชียะการที่จำเลยเข้าไปอยู่ในบ้านของนายเชียะขณะถูกจับกุมนั้น จำเลยจะเป็นผู้ครอบครองของกลางดังกล่าวด้วยหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนความผิดฐานเสพฝิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากคำพยานจำเลยอันเป็นการผิดกฎหมาย นอกจากนั้นคดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงในปัญหาที่ว่าเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนหรือไม่ นอกเหนือไปจากคำเบิกความของพยานเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนอันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และการที่ศาลล่างรับฟังว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนนั้น จำเลยก็นำสืบแล้วว่า จำเลยลงชื่อในบันทึกการจับกุมเท่านั้น มิใช่คำให้การบันทึกขณะนั้นไม่มีคำว่ารับสารภาพอยู่เลย เป็นการต่อ

เดิมคำว่ารับสารภาพในภายหลัง ซึ่งสามารถตรวจเห็นความผิดจากตัวอักษรและสีห
มิกได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่ต้องฟังข้อเท็จจริงอื่นได้อีก ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย อีก
ทั้งจำเลยได้นำสืบหักล้างผลการตรวจปัสสาวะว่าผลเช่นนั้นใช้ยืนยันจำเลยไม่ได้ เพราะ
อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ดังคำพยานของจำเลย การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นำ
มาลงโทษจำเลยจึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงโดยผิดกฎหมาย เพราะเมื่อกรณีเป็นที่
สงสัย สมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย เพราะจำเลยไม่เคยมีประวัติ
เกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน โปรดพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยพ้นข้อหาไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 116)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติฝิ่นพ.ศ. 2472
มาตรา 53,53 ทวิ,66 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,91 ฯลฯ ฐานมีฝิ่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 ปี ฐานมีมูลฝิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานเสพ
ฝิ่น จำคุก 6 เดือนและฐานมีก่ล่องสูบฝิ่น ปรับ 500 บาท รวมจำคุก 4 ปี ปรับ 500
บาทไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30และให้
นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 284/2527 ของศาลนี้ส่วนคำขอให้นับโทษ
ต่อจากคดีหมายเลขดำที่ 4945/2527 ของศาลนี้ให้ยกเสียเพราะคดีดังกล่าวยังมีได้
พิพากษา ของกลางรับ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 114)

ทนายจำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 116)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ลงโทษจำเลยแต่ละกระทงจำคุก
ไม่เกิน 5 ปี และปรับ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218พิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งหมดแล้ว เห็นว่าเป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ลงโทษจำเลยแต่ละกระทางจำคุก
ไม่เกิน 5 ปี และปรับ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218พิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งหมดแล้ว เห็นว่าเป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>